

1502662-40.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/03/2022
... 11/04/97, pág. 12.189).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502662-40.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502662-40.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DELSON KAUE LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar
Vistos.

DELSON KAUE LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisas móveis consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo J7 Prime e 01 (um) cartão magnético da Caixa Poupança, em nome de Rosemeire Silva Santos, que é mãe da vítima, pertencentes à A.S.V.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais arroladas pelas partes, homologando-se a desistência em relação às demais pessoas arroladas. O réu deixou de ser interrogado ao final diante de sua revelia.

Em debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação nos termos da denúncia, diante da prova produzida.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena e ao regime prisional.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição, apreensão e entrega e dos demais elementos constantes nos autos.

A autoria do delito é indubitável.

O réu deixou de ser interrogado diante de sua revelia.

A vítima não foi ouvida em Juízo, uma vez que não foi localizada.

Contudo, ouvida perante a Autoridade Policial, a vítima relatou que na manhã do dia dos fatos, sua amiga Isabela foi até a sua casa e juntas decidiram que não iriam à escola naquela manhã, indo juntas ao Píer do Gonzaguinha. Disse que, naquele local, ela e sua amiga estavam fumando maconha, quando surgiu um homem pardo, estatura mediana, magro, cabelos escuros e curtos raspados, aparentando 27 anos de idade, o qual se sentou ao seu lado e anunciou um assalto, dizendo que não deveriam olhar para trás, quando o mesmo subtraiu o celular da declarante que estava ao seu lado e fugiu correndo. Esclareceu que, junto do celular, estava um cartão bancário em nome de sua mãe, o qual também foi subtraído. Afirmou que, após isso, foi para sua casa e relatou os fatos à sua mãe.

Também ouvida em solo policial, a testemunha presencial Isabela Maria de Santana disse que estava em companhia da vítima quando foram abordadas pelo réu, que estava presente na delegacia, afirmando que ele simulou estar portando arma de fogo e subtraiu pertences da vítima. Reconheceu o réu como sendo o autor do roubo.

A testemunha policial militar Cristian, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo correndo. Acharam a situação suspeita, e foram averiguar, momento em que o indivíduo tentou disfarçar, diminuindo a velocidade, e sumiu da visão dos policiais. Logo depois avistaram o indivíduo sentado atrás de um veículo e puderam visualizar o momento em que ele jogou algo para debaixo do veículo. Resolveram abordá-lo e verificaram que o objeto jogado era um aparelho de telefone celular. Ao ser revistado, também foi encontrado um cartão bancário que era da genitora da vítima. Confirmaram que a vítima estava na companhia de uma amiga quando os fatos ocorreram. Demorou cerca de dois minutos até conseguirem abordar o indivíduo, que possuía as mesmas características do indivíduo que viram correndo.

Corroborando integralmente o depoimento de se parceiro de farda, a testemunha Josiane acrescentou que ao ser indagado, o réu disse inicialmente que o celular era de sua esposa, mas, posteriormente, confirmou que havia subtraído o aparelho de uma menina.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante do relato da vítima e da testemunha presencial apresentados à Autoridade Policial e das testemunhas policiais militares em Juízo, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente praticou o delito de roubo descrito na denúncia.

Note-se que os depoimentos oferecidos judicialmente pelas testemunhas policiais corroboraram integralmente o relato fornecido pela vítima em sede policial, assim como o relato da testemunha presencial.

Assim, em relação ao depoimento da vítima em casos como o dos presentes autos, destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP – AC – Rel. Almeida Braga – JUTACRIM 100/250)

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena,

coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC-Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

Ressalta-se que possui validade probatória o depoimento de vítima, ainda que tenham ocorrido somente em solo policial, mas corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II E V, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03). APELO MINISTERIAL EM BUSCA DA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90) POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE INQUISITIVA QUE FOI CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - RES FURTIVA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - DESNECESSIDADE DE ATESTAR SE O MENOR É CORROMPIDO OU NÃO - SÚMULA 502, DO STJ. RECURSO PROVIDO." (TJSP, 9ª Cam. Criminal - APL 00061000620138260037 - Rel. Des.Ivana David - Publ. 11/08/2015)

"PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SOMENTE NA FASE PRELIMINAR. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PERFEITA. RECURSO IMPRÓVIDO .1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma decisão judicial. 2. Apesar de o ofendido não comparecer em juízo para confirmar a sua versão dada à autoridade policial, isso não impede que as demais provas produzidas em ambas as fases (inquisitiva e processual) não possam corroborar com os fatos descritos na denúncia. 3. Quanto à dosimetria, ao se observar os critérios utilizados para a fixação da pena base, vê-se que o quantum da pena fora fixado em patamar razoável. 4. Resta impossibilitada a mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto, conforme pleiteiam os apelantes, tendo em vista que o delito foi praticado com violência, bem como a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Recurso improvido. Unanimidade." (TJMA, 3ª Cam. Criminal - APL 00061000620138260037 - Rel. Des. Jose de Ribamar Froz Sobrinho - Publ. 13/05/2013)

O mesmo pode-se dizer em relação ao depoimento da testemunha presencial Isabela, que, inclusive, reconheceu o réu em solo policial como sendo o autor do crime descrito na denúncia.

Quanto aos testemunhos dos agentes policiais, que confirmaram a versão fornecida pela vítima na fase extrajudicial, com enorme grau de confiabilidade, também prestam-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pag. 12.189).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.
2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).

As declarações em Juízo das testemunhas policiais estão em harmonia com o teor de seus depoimentos fornecidos à Autoridade Policial, tendo ambos relatado o que presenciaram e o que apreenderam em poder do réu.

Restou claro que os policiais, em patrulhamento, visualizaram a conduta suspeita do réu de estar correndo pelas ruas e, posteriormente, presenciaram o momento em que o réu dispensou o celular subtraído, além de ter sido detido na posse do cartão bancário que pertencia à genitora da vítima, também subtraído, pois, com esta última, estava.

Repise-se que nenhuma versão contrária a que foi apresentada pelas testemunhas policiais foi trazida pela defesa a ponto de afastar o valor das provas produzidas que apontam para a autoria do réu.

Nada foi trazido que pudesse explicar o motivo pelo qual o réu dispensou o celular que fora subtraído da vítima, bem como o motivo pelo qual estava na posse de cartão bancário pertence à genitora da vítima e com esta estava no momento do roubo.

Também não se pode ignorar que a testemunha presencial Isabela reconheceu o réu, em solo policial, como autor do roubo.

Vale consignar que não é esse reconhecimento o único elemento de prova existente nos autos.

Os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e o reconhecimento realizado em solo policial foram corroborados e complementados pelos depoimentos das testemunhas trazidas em Juízo, que confirmaram ser o réu a pessoa que estava correndo, que dispensou o telefone celular para debaixo de um veículo e com quem estava o cartão bancário da genitora da vítima.

O conjunto probatório deve ser analisado como um todo, pois uma prova complementa a outra, e juntas tem o condão de embasar a sentença, que, no presente caso, é pela autoria certa do réu quanto ao crime de roubo descrito na denúncia.

Assim, na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a negativa do réu sobreponha-se aos depoimentos em Juízo dos policiais militares encarregados de sua prisão, depoimentos estes que confirmaram integralmente as declarações apresentadas pela vítima e pela testemunha presencial em solo policial.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de roubo. Verifica-se, assim, que restou provada a autoria do acusado no delito de roubo, havendo elementos suficientes para reconhecê-la, especialmente no tocante aos firmes depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, além do depoimento da vítima e da testemunha presencial prestados em solo policial. Diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores que prestigia a Teoria da Apprehensio, verifica-se que o roubo efetivamente se consumou, pois o réu conseguiu apoderar-se da res, invertendo a posse, independentemente de ter sido esta tranquila, mansa e pacífica. Incide na espécie o Enunciado da Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." Assim, diante da prova produzida, conclui-se com tranquilidade a subsunção dos fatos narrados ao artigo 157, caput, do Código Penal, devendo prosperar, portanto, a ação penal.

Firmadas autoria e materialidade do delito, passo à dosagem da pena do réu, atentando-me para o critério previsto no artigo 68 do Código Penal. Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é detentor de Maus Antecedentes, conforme certidão de fls. 44, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, a qual resta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos. Na segunda fase da aplicação da pena, observo que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de crime patrimonial, conforme certidão criminal de fls. 45/46. Imponho, portanto, um aumento de 1/3 em sua pena, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor já estabelecido. Consigno que não haveria que se falar em bis in idem no aumento de pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena em razão de existência de duas condenações criminais transitadas em julgado. Esse é o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirmado em decisão recente: "HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA JUSTEZA DA REPRIMENDA NO ÂMBITO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 3. O aumento da pena-base acima do mínimo legal, quanto ao crime de resistência, restou suficientemente fundamentado, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Isso porque, conforme consignou o Juízo sentenciante, o Acusado, no momento de sua prisão, ofendeu a integridade

física de policial militar e incitou populares e familiares a agredi-lo, instigando-os, inclusive, a subtrair a arma do miliciano. 4. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus denegada." (STJ - HC 213240/SP 2011/0163921-1. Rel Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. Data do Julgamento 05/09/2013 DJE 11/09/2013).

Sobre o aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014 - g.n.)

À míngua de outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa. Também pelo mesmo motivo, é incabível o sursis.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu DELSON KAUE LOPES, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, de modo que concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ausente demonstração mínima do prejuízo sofrido pela vítima, e não tendo havido pedido específico para tanto na denúncia, inviabilizando-se o contraditório, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação dos ofendidos a ser perseguido na esfera cível. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Vicente, 02 de março de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA